



Адвокат Марко И. Штамбук | Интернационалних бригада 3, Београд
Attorney at law Marko I. Štambuk | Internacionalnih brigada 3, Belgrade
+381 64 447 1 448 | advokatstambuk@gmail.com

Кре. По1 бр. 10/25

Кв. По1 бр. 333/25

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ**

Устаничка број 29
11000 Београд

ЗА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ

На основу члана 29 став 2 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и члана 465 Законика о кривичном поступку, као бранилац **Дмитрија Лаговског Владимировича (Dmitrii Lagovskii Vladimirovich)**, држављанина Руске Федерације, по пуномоћју у списима предмета, у законском року подносим

ЖАЛБУ

против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал, Кре. По1 бр. 10/25, Кв. По1 бр. 333/25 од 4. јула 2025. године,

због:

- погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и
- битне повреде одредаба кривичног поступка.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлучујући на основу члана 1, 2, и 22 Европске конвенције о екстрадицији и у смислу одредбе члана 27 и 29 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, у седници већа одржаној 4. јула 2025. године Виши суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал, донело је решење којим је утврђено да су испуњене законске претпоставке за изручење надлежним правосудним органима Руске Федерације, Дмитрија Лаговског Владимировича, држављанина Руске Федерације, рођеног 7. марта 1976. године у Украјини (град Черкаси), носиоца путне исправе број 76 4453453, са пријављеним боравком на адреси Улофа Палмеа број 7, стан број 9, 11000 Београд.

Међутим, по ставу одбране, првостепено решење је најпре донето упркос томе што није испуњен услов за изручење из члана 16 став 1 тачка 6 Закона о међународној



правној помоћи у кривичним стварима, којим је прописано да поред претпоставки из члана 7 овог закона, мора постојати **довољно доказа за основану сумњу да је лице чије се изручење тражи учинило кривично дело поводом којег се захтева изручење.**

Наиме, у конкретном случају првостепени суд је без икаквог образложења констатовао да су испуњени услови из члана 7 и 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, **не наводећи конкретно, јасно и несумњиво који су то докази који поткрепљују основану сумњу** да је Дмитри Лаговски Владимирович извршио кривично дело превара извршена од стране групе лица по претходној завери уз коришћење свог службеног положаја у посебно великом износу из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације. Уз предметну замолницу, надлежни правосудни органи Руске Федерације нису доставили довољне доказе на основу којих би се то могло утврдити.

С тим у вези, у одсуству правноснажне судске пресуде, терет доказивања постојања основане сумње лежи на држави молиљи – Руској Федерацији. Првостепени суд је морао узети у обзир ову околност, руководећи се чланом 2 Законика о кривичном поступку којим је прокламовано да је **основана сумња скуп чињеница које непосредно указују да је одређено лице учинилац кривичног дела.**

Документација коју је Руска Федерација доставила у прилог замолнице не садржи ни елементарне одреднице попут одређења **времена, места и начина извршења кривичног дела** од стране Дмитрија Лаговског Владимировича. Изостају опис конкретних радњи, као и материјални докази који би указали на његово учешће у наводном извршењу кривичног дела. Посебно треба истаћи и то што у списима предмета нема доказа на темељу којих се може заузети став да је Дмитри Лаговски Владимирович, као део групе био повезан са осталим осумњиченим лицима и то ради трајног или повремениг вршења кривичних дела, са или без дефинисаних улога чланова групе, континуитета чланства или развијене структуре.

Поред тога, **пропратна документација која је достављена уз замолницу нејасно је преведена**, тако да су неке реченице потпуно лишене смисла, а поједини параграфи неразумљиви и нејасни. Тачније, акт који би по својој садржини могао одговарати кривичној пријави пун је правописних, граматичких и језичких грешака и нејасноћа, услед чега није могуће закључити који су то тачно разлози који указују на постојању основане сумње да је Дмитри Лаговски Владимирович учинио кривично дело које му се ставља на терет.

Према ставу одбране, првостепени суд је приликом доношења одлуке прихватио паушалне наводе у вези основних елемената кривичног дела, укључујући и време



његовог наводног извршења. Наиме, на страни 6, параграф 4 ожалбене одлуке, наводи се да је Дмитри Лаговски Владимирович *предузео инкриминисане радње које му се стављају на терет најкасније 3. децембра 2021. године до краја јануара 2022. године*, чиме се у погледу времена извршења кривчног дела прибегава врло широкој интерпретацији.

Даље, остало је потпуно нејасно на који начин и колико је Дмитри Лаговски Владимирович конкретно допринео у наводној штети која је проистекла из правног односа АО „Фез“ и ООО „Карат“. У том смислу, одбрана је писаним путем детаљно описала његову улогу у правном послу између та два правна лица. Још једном истичемо да Дмитри Лаговски Владимирович није ни оснивач, ни члан, ни акционар, нити корисник АО „ФЕЗ“ или других правних лица поменутих у списима предмета. Није имао никаква корпоративна или управљачка овлашћења која би му омогућила да поступа у име тих правних лица, доноси одлуке, располаже имовином или финансијским средствима.

Његова регистрована предузетничка делатност била је искључиво ограничена на пружање правних услуга и саветовања на основу грађанскоправног уговора који је закључио са АО „ФЕЗ“. Он није учествовао у преговорима о закључењу уговора о купопродаји земљишне парцеле, није одређивао услове реализације истог, цену и начин плаћања, нити је у име било које стране потписивао спорни уговор нити друге пратеће акте. Дмитри Лаговски Владимирович није имао овлашћење да сазива одбор директора АО „ФЕЗ“, није присуствовао његовој седници, нити је вршио процену тржишне вредности земљишта.

Додатно, првостепеном суду достављена је одлука Десетог арбитражног (привредног) апелационог суда у Москви бр. 10АП-16791/2024 од 13. септембра 2024. године, поводом спора који је вођен између АО „Фез“ и ООО „Карат“ и на основу које је утврђено да не постоје докази да је у конкретном случају наступила било каква штета по АО „Фез“, нити по његове мањинске акционаре. Иста је преведена са руског на српски језик од стране овлашћеног судског тумача и благовремено приложена списима предмета.

У наведеној одлуци констатовано је да током трајања привредног спора није достављен ниједан доказ којим би се могла оспорити законитост трансакције између два привредна друштва, нити указати на правну или материјалну повреду интереса тужиоца. Утврђено је и да није нарушено ниједно акционарско право, јер разлика између тржишне и катастарске вредности земљишта које је продато (3,1%) није достигла праг значајне штете, већ напротив ова разлика иде у прилог добити АО „Фез“.



Адвокат Марко И. Штамбук | Интернационалних бригада 3, Београд
Attorney at law Marko I. Štambuk | Internacionalnih brigada 3, Belgrade
+381 64 447 1 448 | advokatstambuk@gmail.com

Без обзира на чињеницу што су арбитражни судови у Руској Федерацији специјализовани привредни судови који одлучују о грађанским и привредним споровима, поменута правноснажна одлука представља чињеницу која много више указује на то да у овом конкретном случају нема основане сумње да је Дмитри Лаговски Владимирович извршио кривично дело због којег се потражује, него што супротно чини целокупна документација коју је доставило Генерално тужилаштво Руске Федерације.

Првостепени суд је такође пропустио да наведе које се то радње извршења кривичног дела стављају на терет Дмитрију Лаговском Владимировичу, а које представљају обележја кривичног дела превара извршена од стране групе лица по претходној завери уз коришћење свог службеног положаја у посебно великом износу из члана 159 став 4 Кривичног законика Руске Федерације, како би исте могле да се упореде са описом радњи из кривичног дела удруживање ради извршења кривичног дела из члана 346 став 3 у вези става 1 Кривичног законика Републике Србије у вези са кривичним делом злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 став 3 Кривичног законика Републике Србије. Према томе није на несумњив и јасан начин утврђена њихова истоветност, што представља законски услов за изручење Дмитрија Лаговског Владимировича ради вођења кривичног поступка за кривично дело учињено на територији Руске Федерације, које истовремено представља и кривично дело према одредбама важећег Кривичног законика у Републици Србији.

Стога, одбрана истиче да је Виши суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал неосновано **прихватило правно и чињенично неутемељене наводе државе молиље**, чиме су прекршене одредбе Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Одбрана такође истиче и да је првостепени суд ожалбено решење донео сходно одредбама Европске конвенције о екстрадицији и Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, иако је чланом 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима предвиђено да се овим законом уређује поступак пружања међународне правне помоћи у кривичним стварима, у случајевима када не постоји потврђени међународни уговор или када одређена питања њиме нису уређена. Неопходно је да другостепени суд има у виду да Виши суд у Београду, Посебно одељење за организовани криминал није применило релевантни правни акт приликом одлучивања, односно Уговор између Федеративне Народне Републике Југославије и Савеза Совјетских Социјалистичких Република о правној помоћи у грађанским, породичним и кривичним стварима од 24. фебруара 1962. године, којим се између Републике Србије и Руске Федерације и даље уређује



Адвокат Марко И. Штамбук | Интернационална бригада 3, Београд
Attorney at law Marko I. Štambuk | Internacionalnih brigada 3, Belgrade
+381 64 447 1 448 | advokatstambuk@gmail.com

поступак издавања лица *противу којих је на територији друге Стране уговорнице покренут кривични поступак или треба да се изврши казна.*

На крају, одбрана скреће пажњу Апелационом суду у Београду на опште познату чињеницу да је држава молила у међународном оружаном сукобу са Украјином, а индиректно и са Сједињеним Америчким Државама и државама чланица Европске уније. Дакле, Дмитрију Лаговском Владимировичу прети непосредна опасност од изручења у државу која је у ратном стању и у којој су многа права грађана ограничена. У светлу тога, одбрана подсећа да је 15. марта 2022. године, Руска Федерација напустила Савет Европе и саопштила да није више чланица овог тела, као и да је 16. септембра 2022. године престала да буде висока страна уговорница Европске конвенције о људским правима, од када руски грађани више не уживају заштиту Европског суда за људска права.

Када се ове чињенице сагледају и у светлу извештаја А/79-508 од 11. октобра 2024. године усвојеног од стране Генералне скупштине Уједињених нација, извештаја организације *Amnesty International* за 2024. годину, као и извештаја организације *Human Rights Watch* за 2024. године – у Руској Федерацији је због одсуства адекватних правних механизма присутна систематска употреба мучења од стране полиције, као и злостављање у затворима. **Како нормативни оквир Руске Федерације евидентно одступа од међународних стандарда заштите људских права, није разумно очекивати да ће гаранције о поштовању људских права које изда држава молила, стварно бити поштоване од стране њених државних органа.**

Током саслушања пред судијом за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организован криминал 29. априла 2025. године, Дмитри Лаговски Владимирович је изјавио да ће га у случају изручења у Руску Федерацију *одмах позвати, односно послати у рат у чему он не може да учествује јер је Украјинац и тамо је рођен и тамо су му део породице и пријатељи.* У овом случају, ради се о држављанину Руске Федерације украјинског порекла, који је рођен и који је одрастао у Украјини и чија је супруга такође држављанка Украјине. **Ове дубоке личне и породичне везе са украјинским народом представљају основани разлог за приговор савести уколико би Дмитри Лаговски Владимирович, као држављанин Руске Федерације, био приморан да учествује у ратним дејствима против народа са којим је нераскидиво повезан.**

Осим личних и породичних веза, Дмитри Лаговски Владимирович је током поступка истакао и да поседује техничко војно образовање, и то за струку која је дефицитарна и високо цењена у условима савременог ратовања. Он је обучен за функцију командира борбене јединице везе на ратном броду, што обухвата управљање комуникационим системима, радарима, системима за навођење



наоружања наоружања и другим софистицираним војним технологијама. Из овог додатног разлога, он страхује да би, као лице са наведеним образовањем и квалификацијама, био мобилисан, што би га изложило психичкој, моралној и физичкој угрожености.

У погледу тога, одбрана истиче извештај Специјалног известиоца за стање људских права у Руској Федерацији од 13. септембра 2024. године, који је разматран на 56. седници Савета за људска права Уједињених нација (број извештаја A/HRC/57/59), у којем је констатовано да Устав Руске Федерације гарантује право на алтернативну цивилну службу за сваког грађанина, али да закон не предвиђа еквивалент за мобилисане мушкарце. У извештају је истакнуто да је у новембру 2023. године Врховни суд Руске Федерације потврдио право на алтернативну цивилну службу током мобилизације, **али да власти још увек нису успоставиле процедуру за то, као и да они који истичу приговоре савести против учешћа у оружаном сукобу настављају да буду принудно слати у рат. У извештају се наводи да су они који су одбили да оду у рат били мучени и кривично гоњени, а да припадницима војске по уговору није дозвољено да захтевају алтернативну цивилну службу.**

Током 2023. и 2024. године мобилизација била усмерена на регрутовање одређених група, укључујући социоекономски угрожене, затворенике, припаднике аутохтоних народа, руске држављане који су недавно стекли држављанство, мушкарце са војним специјализацијама, а и у неким случајевима и мигранте са привременим боравком. За потребе приморавања мушкараца да потпишу уговоре о учешћу у рату коришћена је и физичка сила.

Неопходно је да Апелациони суд у Београду има у виду да у случају потврђивања одлуке првостепеног суда може доћи до повреде релевантних одредаба како прописа Републике Србије тако и међународних конвенција које је наша држава ратификовала. Наиме, Уставом Републике Србије, Европском конвенцијом о људским правима, као и Конвенцијом Уједињених нација против тортуре прокломована је **забрања протеривања/ враћања** лица на територију где би му претила опасност од прогона, мучења, нечовечног и понижавајућег поступања.

Прецизније, одбрана Дмитрија Лаговског Владимировича сматра да постоји довољно чињеница и доказа који указују на то да му у случају изручења у Руску Федерацију прети опасност од излагања поступању или кажњавању које је супротно члану 25 Устава Републике Србије, члану 3 Европске конвенције о људским правима, члану 7 Међународног пакта о грађанским и политичким правима (забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања или кажњавања) и члана 3 Конвенције Уједињених нација против тортуре, односно о



Адвокат Марко И. Штамбук | Интернационалних бригада 3, Београд
Attorney at law Marko I. Štambuk | Internacionalnih brigada 3, Belgrade
+381 64 447 1 448 | advokatstambuk@gmail.com

постојању озбиљног ризика од кршења начела забране враћања (*non-refoulement*).

На основу свега напред изложеног, одбрана предлаже да Апелациони суд у Београду УВАЖИ жалбу браниоца Дмитрија Лаговског Владимировича као основану и УКИНЕ решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал, Кре. По1 бр. 10/25, Кв. По1 бр. 333/25 од 4. јула 2025. године и предмет ВРАТИ првостепеном суду на поновно одлучивање

или

ПРЕИНАЧИ решење Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал, Кре. По1 бр. 10/25, Кв. По1 бр. 333/25 од 4. јула 2025. године и УТВРДИ да НИСУ ИСПУЊЕНЕ ЗАКОНСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ за изручење Дмитрија Лаговског Владимировича правосудним органима Руске Федерације.

У Београду,
18. августа 2025. године

БРАНИЛАЦ

Адвокат
Марко Штамбук